

**יוזמים:** חברי הכנסת אורי מקלב  
משה גפני  
יעקב אשר

1319/25/2

הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון – אובדן ימי עבודה בשל מצב מיוחד בעורף),  
התשפ"ג–2023

הוספת פרק ב' 2. 1. בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006<sup>1</sup>, אחרי סעיף 18 יבוא:

## י"פרק ב'2: תשלום שכר לעובדים

חובת תשלום שכר 18ח. (א) עובד שבמהלך תקופה פלונית נעדר מהעבודה או לא ביצע את העבודה מחמת הוראה שניתנה בשעת התקפה או בעת מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9 לחוק התגוננות האזרחית, ישלם לו מעסיקו במועד לתשלום שכר העבודה בהתאם להוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח–1958<sup>2</sup>, שכר בעד תקופת ההיעדרות או אי-ביצוע העבודה.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על קבלת כוח אדם או שירותים, בהתאם למקום העבודה של עובד קבלן כוח האדם או עובד קבלן השירות לפי מקום העבודה של המעסיק בפועל או המזמין, או בהתאם למקום מגורי העובד.

(ג) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על עובד שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד מחמת הוראה כאמור בסעיף קטן (א) או הוראה שניתנה בשל שעת ההתקפה או המצב

<sup>1</sup> ס"ח התשס"ו, עמ' 396.

<sup>2</sup> ס"ח התשי"ח, עמ' 86.

המיוחד בעורף על ידי ראש הרשות המקומית, או עקב הוראה של השר האחראי שניתנה בשעת התקפה או בעת מצב מיוחד בעורף אשר מכוחה מחויב העובד לשהות במוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד, ובלבד שבתקופת היעדרותו של העובד התקיים אחד מאלה:

(1) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד;

(2) בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על הילד.

(ד) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על עובד שנעדר מעבודתו לצורך טיפול בנוק שנגרם לנכס, כהגדרתם בפרק השמיני לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961<sup>3</sup>, כתוצאה משעת ההתקפה או מהמצב המיוחד בעורף.

פיצוי למעסיק 18ט. מעסיק ששילם לעובדו שכר בתקופת היעדרותו מעבודה או אי ביצוע עבודה לפי סעיף 18ח, יהיה זכאי לפיצוי מאוצר המדינה בשיעור של 132.5% מהשכר ששילם, לפי מספר ימי ההיעדרות או אי ביצוע העבודה של העובדים בפועל.

עדיפות 18י. הוראות פרק זה יחולו על אף האמור בכל דין.

תחולה 18יא. הוראות פרק זה לא יחולו על מי שנקרא לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> ס"ח התשכ"א, עמ' 100.

<sup>4</sup> ס"ח התשכ"ז, עמ' 86.

## דברי הסבר

מזה כעשור מצוי אזור הדרום של מדינת ישראל תחת מתקפות אקראיות של טילים מסוגים שונים. אם במהלך מבצע צבאי מוכרז או מלחמה זוכים תושבי הדרום למענה מסודר בעניין אובדן ימי עבודה הרי שהפגיעות האקראיות אינן זוכות לטיפול מסודר של הרשויות.

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006, קבע כי עובד הנעדר מעבודתו עקב התקפה או מצב מיוחד בעורף יהיה זכאי לקבל תשלום על ימי העבודה שהפסיד. אולם התקופה הקובעת לתחולתו של החוק שהחלה ב-12.06.06 הסתיימה בתום מלחמת לבנון השנייה ב-14.08.06 (למעט בתקופה שמיום 31.05.07-16.05.07). מאז, תושבי הדרום המפסידים ימי עבודה עקב הכרזות אקראיות על מצב מיוחד בעורף אינם זכאים לתשלום על כך מתוקף חוק ונאלצים להגיע להסדרים מיוחדים מול מעסיקיהם, או להפסיד ימי חופשה ומחלה.

מטרת הצעת החוק היא להרחיב את אחריות המדינה על אזרחיה הנמצאים תחת איום בטחוני. מוצע כי תושבים בכל אזור בארץ שבו קיים מצב מיוחד בעורף או בעת התקפה לפי סעיף 9(א) לחוק ההתגוננות האזרחית, יקבלו תשלום על ימי עבודה שהפסידו עקב ההוראות שניתנו באותו אזור. כמו כן, במידה והרשויות מחליטות לסגור את מוסדות החינוך, יקבלו עובדים שנאלצו להישאר להשגיח על ילדיהם תשלום על ימי עבודה שהפסידו. בנוסף, עובדים שסבלו מפגיעה ברכוש ובנכס יקבלו תשלום על ימי עבודה שהפסידו עקב הטיפול בסידורים הנגזרים מכך.

הפגיעה הכלכלית באזורים המצויים תחת איום ביטחוני היא קשה במיוחד גם עבור המעסיקים, נוכח ההפסד הכפול שלהם – הפסד תפוקת העובד וכן תשלום שכר מלא בהעדרו של העובד. לכן מוצע שהמדינה תפצה המעסיקים בשיעור הפיצוי שנקבע במלחמת לבנון השנייה העומד על 132.5% מהשכר המשולם לעובד.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' וקבוצת חברי הכנסת (3761/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אמנון כהן (566/19/פ), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (864/20/פ), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (648/22/פ) ועל ידי חבר הכנסת איציק שמולי (981/22/פ), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (1318/23/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (2842/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/2842/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)